

KÚPNO - PREDAJNÁ-ZMLUVA

Uzatvorená v zmysle § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Zb. - obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami takto:

I. Predávajúci

PAM fruit s.r.o.
M.Rázusa 684/24
Topoľčany
95501

Zastúpený: Mišovych Peter
IČO: 51801671
DIČ: 2120802310
Bankové spojenie: Tatra banka
Číslo účtu: 2948059188/1100

II. Kupujúci

Základná škola, Školská ulica 56/6, Oslany
Školská ulica 56/6
Oslany
97247

Zastúpený: PaedDr. Gabriela Ondrejová
IČO: 31201741
DIČ: 2021373464
Ban. spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Čís. účtu: SK3309000000000371951147

Čl. I. Predmet zmluvy

Táto zmluva vymedzuje podmienky, práva a povinnosti vyššie uvedených zmluvných strán pri dodávkach ovocia, zeleniny a základných potravín z veľkoskladu predavajúceho na miesto určenia kupujúcemu. Zmluva sa po dobu svojej platnosti vzťahuje na všetky druhy dodávok tovaru medzi vyššie uvedenými stranami, pričom k uzavreniu konkrétneho obchodu postačí ďalej objednávka kupujúceho a jej akceptácia predavajúcim.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci môže uskutočniť objednávku telefonicky, faxom alebo emailom, predávajúci taktiež môže tým istým spôsobom objednávku potvrdiť. Takto uskutočnená objednávka je pre obidve zmluvné strany záväzná.

Dokladom o plnení povinnosti predavajúceho tovar dodať a o splnení povinnosti kupujúceho tovar prevziať je dodací list predavajúceho obojstranne potvrdený zmluvnými stranami.

Čl. II. Čas plnenia

Predávajúci zaistí predmet plnenia podľa ním potvrdenej objednávky najneskôr do 24 hodín k expedícii kupujúcemu a to v mieste sídla kupujúceho. Pre prechod vlastníctva k tovaru platí ust. § 443 odst. 1 obcho. Zákonníka, t.j. kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru dňom dodania.

Rozvoz tovaru bude vykonaný denne alebo podľa potreby kupujúceho.

Čl. III. Cena

Cena konkrétneho plnenia je zjednaná dohodou medzi účastníkmi a to podľa konkrétnej ponuky a dopytu na trhu. Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o cene pri potvrdení objednávky. Predávajúci je ďalej oprávnený informovať všetkých kupujúcich o cenách prostredníctvom cenovej ponuky uskutočnenej v písomnej forme posledný pracovný deň v týždni pred dodávkou tovaru. Dohodnutá cena je záväzná pre obe zmluvné strany..

Čl. IV. Platobné podmienky

Medzi účastníkmi tejto zmluvy prebieha bezhotovostná úhrada kúpnej ceny a to podľa ich dohody.

Bezhotovostná platba - prevodom na účet predávajúceho je prevedená prostredníctvom faktúr vystavených predávajúcim na základe potvrdených dodacích listov vždy 1x týždenne zbernou faktúrou. Zmluvné strany dojednávajú termín splatnosti faktúry na 14 kalendárnych dní po vystavení faktúry.

Ak sa jedná len o jednu dodávku zmluvného tovaru platí, že ku vzniku práva fakturovať kúpnu cenu dochádza dňom, keď bolo kupujúcemu umožnené nakladať so zmluvným tovarom.

Čl. V. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie

Predávajúci zodpovedá za ním deklarovanú kvalitu, ktorú uvádza pri objednávke tovaru. Deklarovaná kvalita zodpovedá platným normám pre daný druh tovaru.

Najneskôr pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho zjavné vady tovaru.

Ostatné vady dodaného tovaru má kupujúci právo reklamovať u predávajúceho písomnou formou do 24 hodín po jeho prevzatí.

Predávajúci zodpovedá za množstvo dodaného tovaru uvedeného v dodacom liste. Kupujúci je povinný previesť najneskoršie pri prebierke tovaru odsúhlasenie váhového množstva, prípadne kusov dodaného tovaru. Reklamáciu množstva dodaného tovaru musí kupujúci uplatniť u predávajúceho najneskôr pri jeho prevzatí, neskoršiu reklamáciu nebude brať predávajúci na zreteľ

Čl. VI. Záverečné ustanovenia

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.1.2026 do 31.12.2026. Dá sa vypovedať písomnou formou v jednomesačnej výpovednej lehote. Zmluva sa vydáva v dvoch vyhotoveniach. Pokiaľ zmluva nestanoví inak, riadia sa právne pomery medzi účastníkmi obchodným zákonníkom v platnom znení.

Platnosť zmluvy nastáva jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom portáli odberateľa .

V Topoľčanoch, dňa:

V Oslanoch, dňa:

Predávajúci

Kupujúci